

1513347-26.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150210/2020 - 85º D.P. JARDIM

MIRNA, 12002877 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 1629/20/349 - 85º D.P. JARDIM MIRNA,

2150210 - 85º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513347-26.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513347-26.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150210/2020 - 85º D.P. JARDIM

MIRNA, 12002877 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 1629/20/349 - 85º D.P. JARDIM MIRNA,

2150210 - 85º D.P. JARDIM MIRNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FARIAS PITANGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra RAFAEL FARIAS PITANGA, isto porque no dia 22 de junho de 2020, por volta das 07h45min, na travessa Givanildo da Silva, nº 100, bairro Grajaú, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o acusado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente

Carlos Eduardo Dias Monteiro, trazia consigo, para fins de tráfico, 2,7g de cocaína, na forma de "crack", distribuídos em 22 porções; 51,3g de cocaína, distribuídos em, 64 "ependorfs" e 138g de Tetrahydrocannabinol (TCH), vulgarmente conhecida como maconha, distribuídos em 38 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2020 (fls. 70/72).

O réu foi devidamente citado (fls. 157), tendo sido apresentada resposta escrita à acusação (fls.161).

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha em comum (fls. 195/196).

Nesta data, foi ouvida uma testemunha em comum, sendo o réu interrogado.

Por ocasião dos memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação veiculado na denúncia, não se opondo à aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

A defesa postulou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no máximo, direito de recorrer em liberdade e regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, para afastamento apenas da agravante da calamidade pública.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls.8/11, do auto de exibição e apreensão de fls.03, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls.111/113.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado.

O policial Wesley Felipe Barreto asseverou em juízo que na data dos fatos ele e seu parceiro estavam indo dar apoio a outra viatura quando se depararam com o acusado e um outro indivíduo em uma viela fazendo a contabilidade dos entorpecentes, sendo certo que, ao notarem a presença dos policiais, tentaram empreender fuga, tendo sido contidos. Afirmou que com o acusado foram encontradas várias porções de entorpecentes, não se recordando se foi localizada quantia em dinheiro. Asseverou que, informalmente, o réu e o menor de idade admitiram que o último estaria passando o ponto de venda de entorpecentes para o réu, daí estarem fazendo a contabilidade das drogas.

O policial militar Franklin Cassimiro Delfino confirmou a versão do seu colega de farda.

O réu, em seu interrogatório negou a traficância. Disse que estava no local para comprar drogas.

Entendo que a versão do réu foi infirmada pela prova testemunhal.

Não há motivos para crer que os policiais, que sequer conheciam o acusado, pretendessem incriminá-lo gratuitamente.

Ademais, o menor, na fase inquisitiva, confirmou que tanto ele quanto o réu estavam traficando drogas no local.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma vez que é certa a condenação, doso a pena.

Na primeira fase na dosimetria da pena verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, à vista do que fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Não há agravantes ou atenuantes. Realço que não há o que se cogitar da presença da agravante da calamidade pública, eis que o réu não se valeu de tal circunstância para cometer o crime.

.Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em 1/6, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas. Presentes os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, fixando-a no patamar de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas.

Curvo-me à jurisprudência maciça do STJ e fixo regime inicial aberto.

Pelo mesmo motivo e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, bem como prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, ambas em favor de entidade beneficente, a ser definida pelo juízo da execução.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, na falta de elementos concretos sobre a fortuna do réu.

Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para condenar RAFAEL FARIAS PITANGA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput c/c § 4º do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e sessenta e seis) dias-multas, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA